

DECRETO SUPREMO N° 2026-PCM

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL LIBRO DE RECLAMACIONES DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO 011-2011-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 65 de la Constitución Política del Perú, el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, garantizando el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado y cautelando su salud y seguridad;

Que, a través del Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, se establece que dicha institución es un organismo público especializado con personería jurídica de derecho público interno, que goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, con la Ley N° 29571 se aprobó el Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual establece las normas de protección y defensa de los consumidores, instituyendo como un principio rector de la política social y económica del Estado la protección de los derechos de los consumidores;

Que, los artículos 150 y 151 de la referida Ley, modificada por la Ley N° 32495, Ley que modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor para incluir a las plataformas digitales de comercio electrónico en la obligación de contar con el Libro de Reclamaciones, establecen la obligación de los establecimientos comerciales, así como de toda plataforma digital de comercio electrónico de contar con un libro de reclamaciones, en forma física o virtual, y de exhibir en un lugar visible y fácilmente accesible al público, un aviso o un enlace, respectivamente, que indique su existencia y el derecho de los consumidores de solicitarlo cuando lo estimen conveniente;

Que, el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2011-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 006-2014-PCM, establece disposiciones para la implementación y funcionamiento del Libro de Reclamaciones físico y virtual;

Que, el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento exponencial y sostenido en el país, convirtiéndose en un canal importante para la oferta y adquisición de bienes y servicios, lo que exige una adecuación del Reglamento del Libro de Reclamaciones para asegurar que el derecho al reclamo sea efectivo en todos los canales de venta, presenciales y digitales;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° xxx-2026-PCM se dispuso la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2011-PCM, y de su Exposición de Motivos;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo N°1033, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de

la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI; la Ley N° 29571 que aprueba el Código de Protección y Defensa del Consumidor, modificado por la Ley 32495, y el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por la Resolución Ministerial N° 239-2026-PCM;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

El presente Decreto Supremo tiene por objeto adecuar el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-PCM, a las modificaciones introducidas por la Ley N° 32495, Ley que modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, para incluir a las plataformas digitales de comercio electrónico la obligación de contar con el Libro de Reclamaciones.

Artículo 2.- Modificación de los artículos 1, 3, 4, 4-A, 4-B y 9 del Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-PCM

Modificar el artículo 1, los numerales 3.1, 3.2, 3.5 y 3.6 del artículo 3 y los artículos 4, 4-A, 4-B y 9 del Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-PCM, los cuales quedan redactados en los siguientes términos:

“Artículo 1.- Ámbito de aplicación

*Las disposiciones del presente Título son de obligatorio cumplimiento para los proveedores que desarrollan sus actividades económicas en establecimientos comerciales abiertos al público y **plataformas digitales de comercio electrónico** tomando en consideración las definiciones detalladas en el artículo 3 del presente Reglamento.*

Los consumidores deberán respetar y seguir el procedimiento establecido en la presente norma para el uso del Libro de Reclamaciones.

Artículo 3.- Definiciones

Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:

3.1. Libro de Reclamaciones: Documento de naturaleza física o virtual en el cual los consumidores **pueden** registrar quejas o reclamos sobre los productos o servicios ofrecidos en un determinado establecimiento comercial abierto al público o a través de una plataforma digital de comercio electrónico.

3.2 Establecimiento comercial abierto al público: Inmueble, parte del mismo, instalación, construcción o espacio físico en el cual un proveedor debidamente identificado desarrolla sus actividades económicas de **oferta y/o** venta de **productos** o prestación de servicios a los consumidores.

La identificación a la que se hace alusión en el presente punto se encuentra constituida por el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) que posea el proveedor, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes; o norma que la modifique o sustituya.

*Las instalaciones que se ubiquen en el interior de un establecimiento comercial abierto al público, que se presenten o identifiquen como un establecimiento independiente y que otorguen sus propios comprobantes de pago, **deben** contar con su propio Libro de Reclamaciones. Se debe entender como establecimiento independiente a aquel con diferente razón social al del establecimiento que lo alberga.*

*Cuando una entidad pública o empresa estatal, actuando como proveedor, venda productos o preste servicios a los consumidores, **está** obligada a contar con un Libro de*

Reclamaciones; sin perjuicio de las obligaciones que se derivan de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública o norma que lo sustituya.

3.5. Aviso del Libro de Reclamaciones: Letrero físico que los proveedores deben colocar en sus establecimientos comerciales **abiertos al público** en un lugar visible y fácilmente accesible al público, para registrar su queja o reclamo en el formato estandarizado del Anexo II del presente Reglamento.

3.6. Plataforma digital de comercio electrónico: Entorno virtual a través del cual un proveedor ofrece, comercializa o contrata productos o servicios, o facilita su adquisición o contratación por parte de los consumidores. Comprende los sitios web, aplicaciones móviles, programas informáticos, redes sociales y otros canales digitales utilizados con dichos fines.

Artículo 4.- Libro de Reclamaciones para establecimientos comerciales

Los establecimientos comerciales abiertos al público deben contar con un Libro de Reclamaciones, sea de naturaleza física o virtual, el mismo que debe ser puesto inmediatamente a disposición del consumidor cuando lo solicite.

Los establecimientos comerciales abiertos al público que cuenten con un Libro de Reclamaciones deben brindar el apoyo necesario para que el consumidor ingrese su queja o reclamo. Esto incluye que el proveedor guíe al consumidor a fin de que toda manifestación que califique como queja o reclamo sea ingresada correctamente en el Libro de Reclamaciones.

En los establecimientos comerciales **abiertos al público** los proveedores deberán habilitar un orden de atención preferente para los consumidores que deseen presentar una queja o reclamo.

Artículo 4-A.- Libro de Reclamaciones de Respaldo

Los proveedores que cuenten con Libro de Reclamaciones Virtual deberán contar adicionalmente en sus establecimientos comerciales **abiertos al público** con un Libro de Reclamaciones físico al que se denominará expresamente “Libro de Reclamaciones de Respaldo”, conforme a las características del Anexo I del presente reglamento, el mismo que será puesto a disposición del público cuando no sea posible el uso del Libro de Reclamaciones Virtual. La información contenida en el Libro de Respaldo incluyendo el número de la hoja, deberá ser ingresada por el proveedor al Libro de Reclamaciones Virtual en el plazo de un (01) día calendario contado desde que dicho Libro se encuentre habilitado.

Artículo 4-B.- Libro de Reclamaciones para plataformas digitales de comercio electrónico

Toda plataforma digital de comercio electrónico debe contar con un Libro de Reclamaciones accesible mediante un enlace visible y permanente en la página de inicio o interfaz principal del sitio web, aplicación o canal digital correspondiente.

El acceso al Libro de Reclamaciones no puede estar condicionado a la autenticación previa, registro de usuario, validación de una compra o cualquier otro requisito.

Al concluir el proceso de registro de la queja o reclamo, el Formulario de Reclamación debe enviarse automáticamente al correo electrónico indicado por el consumidor como constancia de presentación de la queja o reclamo. Asimismo, debe permitirse su impresión.

Artículo 9.- Exhibición del Aviso del Libro de Reclamaciones

Los establecimientos comerciales abiertos al público que cuenten con un Libro de Reclamaciones deben exhibir, en un lugar visible y fácilmente accesible al público,

como mínimo, un aviso del Libro de Reclamaciones, utilizando el formato establecido en el Anexo II del presente Reglamento.

En los casos en que el proveedor cuente con varios establecimientos comerciales, la obligación de exhibir el Aviso del Libro de Reclamaciones se extiende a cada uno de ellos.”

Artículo 3.- Incorporación del numeral 3.7 al artículo 3 y de los artículos 4-C, 4-D, 5-A y 9-A al Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-PCM

Incorporar el numeral 3.7 del artículo 3 y los artículos 4-C, 4-D, 5-A y 9-A al Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-PCM en los siguientes términos:

“Artículo 3.- Definiciones

Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:

(...)

3.7. Enlace al Libro de Reclamaciones: Dirección web o vínculo electrónico, claramente identificado bajo la denominación “Libro de Reclamaciones”, a través del cual el consumidor accede directamente al formulario del Libro de Reclamaciones para registrar su queja o reclamo, conforme a lo establecido en el presente Reglamento.

“Artículo 4-C.- Plataformas de intermediación y de redes sociales

Las plataformas digitales de comercio electrónico que intermedien relaciones de consumo entre proveedores afiliados y consumidores deben contar con un Libro de Reclamaciones único que permita el registro centralizado de las quejas y reclamos. El administrador de la plataforma es responsable de recibir, gestionar y responder la queja o reclamo frente al consumidor a través de dicho canal único, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa del proveedor afiliado sobre el contenido material del reclamo.

Las plataformas de redes sociales que integren funcionalidades que permitan la publicación organizada de ofertas, la aceptación de pedidos o la gestión y procesamiento de pagos dentro de su entorno, deben habilitar mecanismos gratuitos e integrados que permitan a los proveedores implementar el Libro de Reclamaciones a través de un enlace visible y fácilmente accesible en la sección de “perfil”, “biografía”, “información de contacto” o sitio equivalente que dirija al Formulario de Reclamación, siendo cada proveedor directamente responsable de dar respuesta a las quejas o reclamos recibidos a través del mecanismo habilitado por la plataforma.

“Artículo 4-D.- Soporte en línea

La implementación del Libro de Reclamaciones conforme a lo indicado en los artículos 4-B y 4-C no impide a las plataformas digitales de comercio electrónico ofrecer funcionalidades centralizadas de soporte en línea para la solución inmediata de conflictos con los consumidores, siempre que garanticen condiciones de atención iguales o superiores a las previstas en el presente Reglamento.

Artículo 5-A.- Características del Formulario de Reclamación en plataformas digitales

El Formulario de Reclamación del Libro de Reclamaciones en plataformas digitales de comercio electrónico debe contener como mínimo la siguiente información:

- **Nombre o razón social del proveedor y su número de Registro Único de Contribuyentes.**
- **Nombre completo, número de documento de identidad, teléfono y correo electrónico del consumidor.**

- *Identificación del producto o servicio contratado objeto de la queja o reclamo.*
- *Detalle de la queja o reclamo.*
- *Pedido concreto del consumidor respecto al hecho que motiva la queja o reclamo.*
- *Mecanismo de confirmación que deje constancia de la voluntad del consumidor de presentar la queja o reclamo.*
- *Numeración correlativa generada automáticamente por el sistema al momento del envío.*
- *Fecha y hora del registro de la queja o reclamo generadas automáticamente por el sistema.*

Asimismo, para la presentación de la queja o reclamo, el Formulario de Reclamación debe cumplir con los siguientes estándares mínimos:

- *Permitir su visualización y correcto llenado en dispositivos móviles, tabletas y computadoras personales.*
- *Permitir al consumidor adjuntar archivos en formatos comunes (tales como PDF, JPG, PNG, etc.) que sirvan como sustento de su queja o reclamo (comprobantes de pago, fotografías, capturas de pantalla, entre otros).*
- *Alertar al consumidor antes del envío si faltan los siguientes datos: nombre, DNI, correo electrónico, detalle de la queja o reclamo.*

Artículo 9-A.- Exhibición del enlace del Libro de Reclamaciones para plataformas digitales de comercio electrónico

Las plataformas digitales de comercio electrónico que cuenten con un Libro de Reclamaciones deben exhibir permanentemente, en un lugar visible y de fácil acceso, un enlace al Libro de Reclamaciones. Esta obligación es aplicable para cada canal digital en el que se fomente y/o establezca las relaciones de consumo.

El enlace debe encontrarse disponible desde la página de inicio o la interfaz principal del portal web, aplicativo o canal digital; así como desde la sección de “perfil”, “biografía”, “información de contacto” o sitio equivalente de la plataforma de red social, según corresponda. Asimismo, la activación del enlace debe dirigir directamente al Formulario de Reclamación, sin requerir más de una acción de su parte.”

Artículo 4.- Vigencia

El presente Decreto Supremo entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 5.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única. Derogación

Derogar el Anexo III del Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-PCM.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los días del mes de del año dos mil veintiséis.